兴化市林湖湖东船厂“10•13”一般物体打击事故调查报告

信息来源：兴化市应急管理局
发布日期：2020-01-04 10:48

2019年10月13日上午11时25分许，在徐某桂承租的兴化市林湖湖东船厂场地，将船舶拆解的废铁搬运至货车过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

依据相关法律法规的规定，经市政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、总工会等相关部门，并邀请市监委参加，组成兴化市林湖湖东船厂“10·13”一般物体打击事故调查组，对这起事故进行了认真的调查。调查组通过现场勘查、询问相关人员、查阅相关资料，事故有关情况现已查明，形成事故调查报告如下:

一、事故发生单位及人员概况

（一）事故发生单位概况

兴化市林湖湖东船厂，经营范围：建造60米以下内河一般干货船舶，船舶维修、拆解。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故相关人员概况

1.王某忠，事故死者，系兴化市林湖湖东船厂场地承租者徐某桂雇佣的临时装卸工。

2.徐某桂，系兴化市林湖湖东船厂场地承租方，船舶拆解现场负责人。

3.王某军，系兴化市林湖湖东船厂经营者。

4.袁某付，系兴化市林湖湖东船厂场地承租者徐某桂雇佣的临时装卸工（目击证人）。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2019年10月13日11时25分许，兴化市林湖湖东船厂将场地出租给徐某桂进行船舶拆解，装卸工王某忠在将废铁装上货车（车牌号：苏M.F5086）时，不慎从地面连接货车的跳板上跌落（高1.5米），并被一块重量为32.5公斤的废铁板（长0.8米，宽0.6米）砸中胸口位置，口中出血，当场死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场负责人徐桂书立即拨打了120救援电话，经现场医务人员鉴定，王某忠已无生命迹象，宣布死亡。

2019年10月17日，经兴化市垛田街道办事处人民调解委员会调解，徐某桂和兴化市林湖湖东船厂两方与死者亲属达成协议，一次性赔偿死者（王某忠）亲属人民币58万元（徐某桂赔偿人民币36万元，兴化市林湖湖东船厂赔偿人民币22万元），赔偿款已经全部赔偿到位。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币60万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

废铁装卸工袁某付、严正钱、王某忠（事故死者）等7人安全意识淡薄，未采取可靠的安全措施进行现场装卸作业，导致王某忠跌落并被铁板砸到，是本次事故发生

的直接原因。

2.间接原因

（1）兴化市林湖湖东船厂（经营者王某军）将船舶船台场所出租给不具备船舶拆解资质的个人（徐某桂），且未与徐某桂签订专门的安全管理协议，约定各自的安全生产管理职责（无租赁或承包合同），未对承租方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查；未设置安全管理机构或者专职安全管理人员；未建立员工安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未根据本单位生产安全事故应急救援预案定期组织演练；未对本单位定期进行安全检查，并将事故隐患排查治理情况如实记录并向从业人员通报。

（2）承租方徐某桂在未取得船舶拆解相关资质的情况下，仍然组织人员进行船舶拆解；未对作业现场采取有效的安全管理措施。

（3）兴化市林湖湖东船厂（经营者王某军）主要负责人王某军未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织实施本单位生产安全事故应急救援预案；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）事故性质

经事故调查组对事故原因的调查分析，认定这是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位及处理建议

兴化市林湖湖东船厂（经营者王某军）将生产经营场所出租给不具备船舶拆解资质的个人（徐某桂），违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款的规定；未与徐某桂签订专门的安全管理协议，约定各自的安全生产管理职责（无租赁或承包合同），未对承租方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定；未设置专职安全管理人员，违反了《江苏省安全管理条例》第十五条第一款第（一）项的规定；未建立员工安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款的规定；未根据本单位生产安全事故应急救援预案定期组织演练，违反了《中华人民共和国安全生产法》第七十八条的规定；未对本单位定期进行安全检查，并将事故隐患排

查治理情况如实记录并向从业人员通报，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定；主要负责人王某军未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织实施本单位生产安全事故应急救援预案；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）、（五）、（六）项的规定，兴化市林湖湖东船厂对此次事故的发生负有责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第三条第一款第（四）项“一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故”、《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款”的规定，建议由兴化市应急管理局对其给予行政处罚。

（二）事故责任人及处理建议

1.王某忠（事故死者）安全意识淡薄，未采取可靠的安全措施进行现场装卸作业，对本事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不予追究其责任。

2.兴化市林湖湖东船厂（经营者王某军）主要负责人王某军未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织实施本单位生产安全事故应急救援预案；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，建议由兴化市林湖湖东船厂按照内部规定处理。

3.兴化市林湖湖东船厂场地承租方，船舶拆解现场负责人徐某桂，在未取得船舶拆解相关资质的情况下，仍然组织人员进行船舶拆解，对本事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关进行处理。

六、应吸取的教训和采取的防范措施

1.兴化市林湖湖东船厂应从此次事故中吸取深刻教训，切实落实安全生产责任制；严格执行发包或出租等相关管理规定，增强法治意识，并强化作业现场的安全管理，防止类似事故发生。

2.兴化市工业和信息化局要进一步加强船舶拆解企业的安全督查与现场作业的安全监管，切实落实管行业必须管安全的要求，及时消除各类事故隐患，确保安全生产。

3.兴化市垛田街道办事处要严格落实属地管理职责，进一步加强企业的安全检查，督促企业落实安全生产主体责任，切实采取安全措施，及时消除各类事故隐患，确保安全生产。

兴化市林湖湖东船厂“10·13”一般物体打击事故调查组

2019年10月24 日